

Droit civil

Les personnes

RAPPEL DU PLAN

Introduction

- Présentation du cours de droit civil
- La notion de personne

§ 1. La définition positive de la personne juridique

- A. L'évolution de la notion de personne
- B. Synthèse de la notion de personne

§ 2. La définition négative de la personne juridique

- A. Le statut des animaux
- B. Le robot / l'intelligence artificielle
- C. L'enfant à naître

Après avoir vu les animaux et les robots, nous devons maintenant nous pencher sur les êtres qui se rapprochent des personnes physiques : il s'agit principalement de l'enfant à naître et du cadavre, le premier étant situé « avant » la personne, et le second « après » la personne, dans la conception abstraite

On entend bien entendu par « enfant à naître » un enfant encore en gestation, à l'état de fœtus, non séparée du corps de sa mère (ce détail est important du point de vue juridique)

L'enfant à naître ne devrait pas être considéré comme une personne, du seul fait qu'il n'est pas encore né ; comme nous le verrons, **c'est bien la naissance qui marque le début de la personne**

Pourtant, il arrive que **des droits lui soient reconnus par anticipation**, ce qui démontre que la conception fonctionnelle s'étend avant la naissance ; on pourrait donc dire, comme l'ont fait certains auteurs, que le fœtus est une « personne en devenir » ; mais, du fait de sa « situation »,

il n'est pas encore complètement une personne, ce qui pose naturellement des problèmes d'ordre éthique et moral

- *L'enfant à naître, une personne en devenir*

La règle dite « *Infans Conceptus* » permet ainsi à **un enfant à naître de bénéficier de droits chaque fois qu'il y va de son intérêt**

On considère de façon fictive que l'enfant **simplement conçu mais non encore né** peut bénéficier de ces droits, par exemple pour une succession ou une donation

Article 311 du Code civil

*« La loi présume que l'enfant **a été conçu** pendant la période qui s'étend **du trois centième au cent quatre-vingtième jour**, inclusivement, **avant la date de la naissance**. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. [...] »*

Les droits et intérêts en question, apparus pendant cette période, lui seront **reconnus de façon rétroactive à sa naissance**, s'il remplit les conditions d'acquisition de la personnalité juridique

C'est là l'un des effets les plus remarquables de la conception abstraite de la personne, qui ne s'attache pas exclusivement aux bornes de la personnalité juridique, mais va jusqu'à anticiper celle-ci

Cour de cassation, 2^{ème} Chambre civile, 14 décembre 2017, 16-26.687

« attendu que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ; qu'ayant estimé que Zachary C... souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans l'accident du [...], la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah C... et ce préjudice ; »

Inversement, des « corrections » peuvent être **apportées en appliquant la conception concrète de la personne, sur un sujet particulièrement sensible : les enfants morts nés**

En principe, **un enfant mort-né n'est pas une personne** ; il est assimilable à un cadavre, dont le statut est celui d'une chose corporelle ; nous sommes donc dans une situation inverse de celle de l'enfant à naître, puisqu'il est déjà né mais ne remplit pas les conditions permettant d'en faire une personne

Mais la loi **permet aux parents de faire dresser un acte d'état civil dit « d'enfant sans vie »** (depuis une loi du 8 janvier 1993), comprenant les informations usuelles d'un acte de naissance (nom, prénom, noms et prénoms des parents, professions des parents,...) ; au-delà, cela permet

aux parents de bénéficier d'un congé, et d'autres avantages sur l'assurance vieillesse ; les obsèques de l'enfant peuvent aussi être organisées

Par là même, le droit civil reconnaît **l'existence biologique de l'enfant mort-né, mais aussi son existence humaine et sentimentale**, principalement à travers le sentiment d'affliction que peuvent ressentir ses parents et ses proches

Indirectement, c'est bien la reconnaissance d'une personne qui est ainsi accomplie, même si celle-ci ne pourra jamais exercer de droits ni assumer d'obligations

- ***L'enfant à naître, un « être » mais pas une personne***

Pour autant, le statut du fœtus reste controversé, du **fait qu'il n'est pas séparé du corps de sa mère** ; et si on lui reconnaît parfois le statut de personne en devenir, cela n'en fait pas encore une personne à part entière

Il s'est alors posé la question de savoir laquelle des personnes devait primer : la mère ou l'enfant à naître ?

Pendant longtemps, la question n'était pas posée en droit mais existait sur le plan moral et même religieux avec l'avortement ; le droit en interdisait malgré tout la pratique, estimant que cela serait porter atteinte à la vie humaine

La légalisation de l'avortement a fini par **renverser la tendance en faisant primer le droit de la mère sur son propre corps** ; cela était dans l'air du temps, avec la reconnaissance de droits de la personne sur son corps ; cela est également corrélé au droit à la vie privée ; ainsi, une mère peut être confrontée à une grossesse non désirée pour de multiples raisons, et ne pas souhaiter donner suite au processus

Mais, par conséquent, cela revient à remettre en cause le principe d'inviolabilité du corps humain, de la dignité humaine, pour l'enfant à naître

Cela implique un **statut particulier pour le fœtus**

Ce statut particulier est bien sûr dû aux progrès médicaux, et n'est pas seulement lié à l'avortement ; **les progrès effectués en termes d'assistance médicale à la procréation expliquent que les embryons puissent être détachés de la mère** ; il n'est pas rare en effet, dans le cadre d'un projet parental, que ceux-ci soient produits en nombre et conservés de façon indépendante ; sont-ils alors des choses ou des personnes ?

De la même manière, **la pratique du diagnostic prénatal et l'imagerie médicale permettent de déceler d'éventuelles anomalies de l'enfant à naître** et de mettre un terme à la grossesse ; on voit ici les risques d'eugénisme se développer, puisque cela reviendrait à remettre en cause le droit à la vie de personnes handicapées

Au final, le droit civil arbitre le sujet de la manière suivante :

Pour les embryons in vivo ou in utero, la loi Veil du 17 janvier 1975 et les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 ont **clairement évacué la possibilité pour l'embryon d'être qualifié de personne** ; il n'est pas non plus qualifié de chose à proprement parler

Pour autant, l'article 16 du Code civil déclare, depuis 1994, que le respect est dû à l'être humain « dès le commencement de la vie »

A partir de quand doit-on donc considérer qu'il y a « vie » ? De là dépend le respect que l'on accordera à l'embryon et à sa qualité de personne en devenir

Le Conseil constitutionnel a considéré que **l'embryon ne pouvait pas être considéré comme une personne mais comme un être humain, ce qui lui confère bien un principe de respect de la vie...** dans les limites fixées par le respect des droits de ses parents, et notamment le droit de la mère à disposer de son corps ; cela revient à dire que l'embryon ne bénéficie pas du « droit à la vie »

Précisions

Une limite a été fixée dans le Code de la santé publique : **la grossesse peut être interrompue pour tout motif jusqu'à la quatorzième semaine de gestation** (article L 2212-1 du CSP)

Au-delà de la douzième semaine, **l'avortement ne peut être pratiqué que s'il y a « péril grave » pour la santé de la mère ou s'il y a de fortes chances que l'enfant à naître soit atteint d'une affection grave et incurable** au moment du diagnostic prénatal ; art. L 2213-1 CSP

Les cas les plus emblématiques de cette solution concernent les poursuites engagées contre les personnes ayant accidentellement causé la perte d'un fœtus

Les juridictions, dont la Cour de cassation, **ont systématiquement écarté la qualification d'homicide involontaire**, qui était souvent réclamée par les parents, démontrant par-là que l'enfant à naître n'est pas encore une personne ; tel a été le cas dans un arrêt du 29 juin 2001, rendu en assemblée plénière

Autre exemple, plus récent :

Cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, 5 février 2015, n° 14/00480

« attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue à l'article 221 -6 du code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ; »

La Cour européenne des droits de l'Homme a confirmé cette position, en affirmant que **le droit à la vie n'est pas reconnu à l'embryon**, et qu'il appartient aux Etats européens de définir, chacun dans leur loi nationale, la limite du commencement de la vie

D. Le cadavre

La dépouille mortelle bénéficie d'une protection spécifique, fondée sur le respect dû aux morts. Celui-ci est notamment consacré par les **articles 16-1-1 et 16-2 du Code civil ainsi que les articles 225-17 et 225-18-1 du Code pénal**.

En principe, la personne juridique disparaît avec la mort ; cela veut dire que **les droits de la personnalité d'une personne morte disparaissent avec elles**, alors que ses droits patrimoniaux sont transmis à ses héritiers

Cela est logique car le patrimoine relève du monde des choses et non des personnes

En tant que telle, on doit donc avoir à l'esprit l'idée que **le cadavre est avant tout une chose corporelle, et non une personne**

Mais, s'il n'est plus une personne, le cadavre n'est pas pour autant une chose comme les autres ; en tant que « chose sacrée », **il se situe à la frontière entre les choses et les personnes**

Il reste l'enveloppe charnelle d'une personne qui a vécu, qui a été identifiée, qui a eu des proches et des parents,...

Cela explique qu'une **certaine place soit réservée à la volonté individuelle** quant à son sort.

Les droits du défunt peuvent ainsi se prolonger après la mort, notamment ses droits de la personnalité ;

De même, en tant que chose sacrée, le cadavre mérite une protection spécifique contre les atteintes portées à son intégrité

- Les effets des droits du défunt après la mort

Si le droit du sujet sur son corps ne se poursuit pas après la mort, il peut néanmoins produire des effets *post mortem*.

Outre la possibilité de consentir à certains actes, dans les limites du respect dû au corps humain, ou d'en faire don à la science, le défunt dispose du droit d'organiser ses funérailles selon ses propres convenances.

La liberté d'organiser ses propres funérailles

Cette liberté, **classiquement considérée comme un droit de la personnalité**, a été encadrée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.

Il peut ainsi choisir le mode de sépulture (entre l'inhumation et la crémation), le sort des cendres en cas d'incinération, mais aussi le caractère civil ou religieux de la cérémonie et des attributs de la sépulture.

A ce niveau, **le respect de ses dernières volontés est essentiel pour que les proches puissent se recueillir dans de bonnes conditions**, et exercer le culte des morts. Le sort de la dépouille est lié à des intérêts moraux propres au défunt, mais qui se poursuivent à travers les leurs, exactement comme pour le droit au respect de la vie privée. Le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas manqué de faire le lien, tout comme la Cour européenne des droits de l'Homme.

En tant que chose, le cadavre voit son sort gouverné par la volonté du défunt exprimée de son vivant ; il y a donc une relative continuité de la personne au-delà de la mort

A noter : il existe désormais la **possibilité de dresser une sorte de testament numérique**, depuis 2016, relatif au sort des données personnelles conservées sous un format numérique ; tel est le cas par exemple des données figurant dans les réseaux sociaux, problématique qui est vouée à concerner de plus en plus de personnes

Comme nous aurons l'occasion d'en reparler, les droits de la personnalité, qui ne font pas partie du patrimoine, s'éteignent à la mort de leur titulaire ; cependant, **les techniques modernes tendent à repousser les effets de cette extinction**, ce qui interroge là encore sur la limite entre la personne et la chose

Ainsi, le **droit au respect de la vie privée et le droit à l'image peuvent être mis en cause lorsque des photographies du cadavre de la personne sont divulguées au public**, par voie de presse ; mais dans ce cas, ces droits ne sont protégés que par ricochet, à travers le droit à la vie privée de leurs proches qui, eux, sont bien vivants

- Le respect dû aux morts

Outre le Code civil, le Code pénal sanctionne les atteintes commises sur les sépultures et les cadavres

Article 16-1-1 du Code civil

« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Les profanations, manipulations de restes humaines, les prélèvements sauvages d'organes, les actes de nécrophilie,... sont interdits car ils sont considérés comme autant d'atteintes portées au genre humain, à une personne humaine (même si la personne a disparu sur le plan juridique)

On voit là encore l'une des expressions de la conception concrète de la personne, qui inclut tout le cycle biologique de la vie humaine, mais aussi de sa décomposition

Le statut des restes humains exposés dans les musées

Ce principe a été poussé tellement loin ces derniers temps qu'il a conduit à se poser des questions nouvelles : **les restes humains exposés dans les musées** sont-ils attentatoires à la dignité humaine ?

La question s'est posée particulièrement pour les restes de personnes autochtones, qui ont souvent été prélevés pendant la période coloniale, notamment en Afrique, en Australie ou en Nouvelle-Zélande

La France a **souhaité montrer l'exemple et a adopté pendant les années 2000 plusieurs lois ordonnant le renvoi dans leur pays d'origine de têtes maories** qui avaient été pillées dans des sépultures

Il en a été de même pour **le squelette de Saartje Baartman, dite la « Vénus noire »**, qui était exposé il y a encore quelques années au musée de l'Homme à Paris dans la section... « primates »

Le cas de l'exposition *Our Body*

De même, il a été interdit il y a une dizaine d'années l'exposition *Our Body*, qui a été présentée en France, du fait que les corps présentés étaient vraisemblablement ceux de prisonniers chinois, morts dans des conditions douteuses

Là encore, **l'interdiction a été justifiée par l'existence d'une exploitation commerciale de corps humain**, alors que le corps n'est pas une chose comme les autres

De façon générale, le principe du respect dû aux morts interdit tout acte d'exploitation commerciale d'un cadavre

C'est là la solution qu'a rappelé la Cour de cassation dans **son arrêt du 16 septembre 2010**, qui était relatif à l'interdiction de cette exposition

Ouverture – Les données personnelles, à la frontière entre les personnes et les choses

Les problématiques que nous venons d'évoquer quant à la distinction des personnes et des choses portent sur des cas classiques, mais qui restent d'actualité

La validité de cette distinction se pose néanmoins de façon plus subtile pour un certain nombre d'activités propres à l'économie numérique

Ainsi en est-il de **l'exploitation commerciale et publicitaire des données personnelles** que nous confions quotidiennement aux services numériques : sites de vente en ligne (Amazon,...), réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter,...), plateformes de contenus et services de streaming (Youtube,...), moteurs de recherche (Google,...)

Ces services ne sont gratuits pour l'utilisateur que parce que ceux-ci **se rémunèrent en collectant et en revendant les données personnelles des utilisateurs** ; « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit »

Matériellement, ce sont incontestablement des choses, que l'on peut qualifier d'incorporelles, et dont la valeur économique est dûment exploitée par les services précités

Sur le plan moral, ces données contiennent **une mine d'informations sur l'intégrité physique et morale de la personne** ; elles peuvent mettre en cause sa santé, ses opinions, sa vie privée, ses loisirs,... leur mauvais usage peut être le vecteur de discriminations ou d'autres d'atteintes aux libertés fondamentales

L'Histoire fourmille d'exemples d'usages détournés des fichiers de données, avec parfois des conséquences dramatiques

On peut dès lors se demander si les données personnelles relèvent davantage des personnes ou des choses

Le droit français a depuis longtemps tranché cette question en conférant aux personnes des droits subjectifs sur leurs données, ce afin qu'elles puissent contrôler les usages qui sont faits de celles-ci, voire les interdire si elles le souhaitent

De ce point de vue, le droit français tend à considérer ces données comme des « prolongements » des personnes, et non comme des choses ordinaires

Pour autant, la loi française et le droit européen **n'interdisent pas les usages commerciaux de ces données, car ceux-ci sont devenus indispensables à l'économie numérique** actuelle ; simplement, ces usages sont strictement encadrés afin de faire prévaloir les intérêts des personnes

On peut donc dire que **les données personnelles bénéficient d'un régime juridique qui leur est propre, et qui les placent à la frontière entre les personnes et les choses**, car elles empruntent aussi bien aux premières qu'aux secondes

Contenu et objectifs du cours / annonce de plan

La personne est **une institution en soi** ; elle est à la base de la vie civile et chaque individu est une personne au sens juridique du terme

Cela lui permet d'engager des **relations avec les autres personnes mais aussi avec les choses**

Ces relations vont s'exprimer parce que **la personne se voit attribuer des droits subjectifs** en tant que telle

*Les **droits subjectifs** sont les prérogatives que le **Droit objectif** reconnaît et sanctionne au profit des personnes physiques et morales*

S'agissant particulièrement des premières, **ces prérogatives peuvent revêtir une dimension fondamentale, et être placées au sommet de la hiérarchie des normes** ; elles peuvent de plus bénéficier de sources multiples dans le droit objectif

Nous y reviendrons, mais on peut déjà prendre quelques exemples :

- Le **droit de propriété** figure dans l'article 544 du Code civil, qui a valeur de loi ; il figure aussi dans l'article 17 de la DDHC, et l'article 1^{er} du 1^{er} protocole additionnel à la CEDH, ce qui lui donne une dimension constitutionnelle et européenne
- Le **droit à la vie privée** figure dans l'article 9 du Code civil, mais aussi dans plusieurs textes européens et communautaires, comme l'article 8 CEDH et l'article 7 charte DF UE ;

Il existe **trois catégories** de droits subjectifs :

- Les **droits réels**, qui sont les droits dont la personne dispose sur une chose, tel qu'un objet, une somme d'argent, mais aussi un animal ; le droit de propriété en est le meilleur exemple
- Les **droits personnels**, qui sont les droits dont la personne dispose à l'égard d'une autre personne ; par exemple, le droit du vendeur d'exiger de l'acheteur la somme d'argent qu'il doit payer
- Les **droits de la personnalité**, qui sont les droits dont la personne dispose pour faire respecter son intégrité morale ou physique ; tel est le cas du droit à la vie privée ou du droit à l'image

Ces droits ne sont reconnus qu'à des « sujets » et non à des « objets » ; pour les exercer, il faut avoir l'aptitude à acquérir et à exercer des droits.

C'est ce qu'on appelle la **personnalité juridique, qui permet de distinguer les sujets de droit des objets de droit.**

La personnalité juridique sera d'abord reconnue aux personnes physiques, c'est-à-dire aux individus faits de chair et de sang mais également à certains groupements de biens ou d'individus, que l'on appelle des personnes morales

Le cours a pour objectif de vous fournir les **bases indispensables du droit civil, les personnes venant au premier plan avant les contrats et les biens** ; au-delà, comme nous l'avons vu, la notion de personnes irrigue toutes les branches du droit (droit du travail, commercial, droit public,...) et elle y revêt toujours un certain nombre de **caractères fondamentaux et incontournables**

Le cours sera ainsi divisé en deux parties :

Nous verrons dans un premier temps en quoi consiste la personnalité juridique des personnes physiques (Partie 1)

Nous verrons ensuite quels sont les droits de la personnalité des personnes physiques (Partie 2)

1^{ère} Partie – La personnalité juridique des personnes physiques

La personnalité juridique suppose avant tout **l'existence d'une personne humaine** ; cette personnalité est même bornée par la vie de la personne qui en est titulaire ; aussi, il importe avant tout de voir les conditions d'acquisition et de perte de la personnalité juridique (Section 1)

Au-delà de ces conditions, la personnalité juridique dépend aussi de ce que l'on appelle **l'état des personnes** ; celui-ci ne doit pas être confondu avec l'état civil, bien qu'ils entretiennent des liens étroits ; on entend par état des personnes tous les éléments qui permettront d'identifier avec certitude la personne (Section 2)

Section 1 – L'acquisition et la perte de la personnalité juridique

La personnalité juridique s'acquiert à la naissance (§ 1) ; certains auteurs parlent de principe de « simultanéité », au sens que la personnalité apparaît simultanément à la naissance

Ce principe vaut aussi pour la fin de la personnalité, qui disparaît à la mort (§ 2)

Entre ces deux dates, elle est censée durer de façon permanente, y compris lorsque la personne a disparu sans laisser de traces, pendant un certain temps ; ce sont des hypothèses spécifiques qui sont prévues par le Code civil, et que l'on appelle communément le régime de « l'absence » et celui de la « disparition » (§ 3)

§ 1. L'acquisition de la personnalité juridique par la naissance

Les articles 55 à 59 du Code civil définissent le régime juridique des actes de naissance

Ceux-ci sont essentiels, car ils vont produire des effets juridiques, et **déterminer déjà un certain nombre d'éléments essentiels de l'état de la personne**

En l'occurrence, il s'agit de la date et du lieu de naissance de celle-ci

Il existe normalement un **principe d'immutabilité de l'état de la personne**, qui traduit le fait que celui-ci, une fois établi, ne pourra plus changer tout au long de la vie de la personne ; là encore, il s'agit d'un principe hérité de la conception abstraite de la personne ; de plus en plus, des dérogations à ce principe ont fini par être admises, sur certains éléments

La date et le lieu de naissance, qui sont **les caractéristiques d'un fait établi**, sont eux absolument immuables, et continuent donc de relever de ce principe d'immutabilité

Nous verrons quelles sont les conditions matérielles et administratives (1) nécessaires pour reconnaître l'existence d'une personne physique à la naissance, ainsi que les premiers éléments de son état ; nous dirons également quelques mots de l'accouchement sous X (2)

1) Le contenu de l'acte de naissance

L'acte de naissance ne peut être dressé que **si l'enfant est né vivant et viable** ; ce sont les deux conditions usuelles nécessaires à la reconnaissance de la personnalité juridique

La condition de vie suppose que **l'enfant soit né vivant**, en train de respirer, avec un cœur qui bat,...

La condition de viabilité suppose que **l'enfant puisse survivre**, c'est-à-dire que son organisme ait la capacité de vivre

Or il arrive parfois qu'un enfant **naisse vivant mais pas viable** et meure dans les quelques instants ou heures qui suivent l'accouchement

Ces deux conditions sont incontournables, par exemple pour pouvoir hériter d'un parent selon l'article 725 du Code civil

A défaut de la seconde condition, il ne peut y avoir de personnalité juridique, et on considère alors que l'enfant est mort-né

- La déclaration de la naissance

Selon l'article 55 du Code civil, **les déclarations de naissance doivent être faites dans les cinq jours suivant celle-ci à l'officier d'état civil du lieu où elle a eu lieu** ; si ce délai est dépassé, seul un jugement peut ordonner son inscription dans les registres de l'état civil

Selon l'article 56, c'est le père de l'enfant qui est censé faire la déclaration ; à défaut, ce seront les **docteurs en médecine ou chirurgie, sages-femmes et autres personnes présentes lors de l'accouchement** ; évidemment, c'est bien parce qu'on ne saurait accorder foi aux seules affirmations de la mère, qui peut revendiquer un enfant qui n'est pas le sien

Ce n'est qu'à défaut de témoins, donc vraiment dans l'hypothèse où la mère a accouché seule, qu'elle est admise à déclarer elle-même la naissance (T. Civ. Toulouse, 22 décembre 1915)

En pratique, **il est courant que le père se munisse d'un document réalisé par les sages-femmes ou docteurs attestant l'accouchement** ; les mentions à porter sur ce document peuvent être variables d'une ville à une autre, bien qu'elles puissent parfois être la source de controverses

Ainsi, par exemple, certaines communes exigent que le nom des deux parents figure sur le document, avec **la mention « nom d'épouse », y compris lorsque la mère utilise encore son nom de jeune fille** ; cela n'a aucune conséquence sur l'attribution du nom à l'enfant, mais apparaît peu respectueux du droit de la mère à porter un autre nom que celui de son mari

Selon l'article 57, **l'acte doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille** ; y figureront aussi les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des parents

- **Le choix des prénoms de l'enfant**

(nous verrons ultérieurement les règles relatives à l'attribution du nom)

Le choix des prénoms est en principe au libre choix des parents ; La Cour Européenne des Droits de l'Homme a affirmé que le choix du prénom par les parents présente un caractère intime et affectif, ce qui le rattache à la sphère de leur vie privée

Toutefois, cette liberté n'est pas sans limites et l'officier d'état civil pouvait à l'origine refuser **un prénom qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant**, notamment parce qu'il est ridicule, en soi ou par association avec le nom de famille, et qu'il expose l'enfant à des moqueries

Ce n'est plus le cas maintenant, l'officier pouvant seulement saisir le procureur de la République s'il estime que le prénom est indécent pour une raison ou une autre ; le procureur peut ensuite saisir **le juge aux affaires familiales**, qui décidera du maintien ou non du prénom ; s'il l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant, le prénom **sera supprimé des registres de l'état civil** et les parents devront en choisir un autre ; à défaut, c'est le juge qui décidera seul

Exemples de prénoms refusés à l'état civil :

- Ode vaisselle ; babord et tribord pour des jumeaux ; Babar ; Assedic ; ...
- **C. Cass., 1^{ère} Ch. Civ., 15 février 2012, n° 10-27.512** : le prénom Titeuf est contraire à l'intérêt de l'enfant
- Le refus peut être motivé **pour des raisons tenant à l'ordre public** : ainsi par exemple du prénom **Mérah** donné à un garçon il y a quelques années et qui a été refusé par l'officier d'état civil du fait qu'il rappelait évidemment le nom du terroriste Mohamed Merah
- Cela peut tenir aussi au respect des droits de tiers sur leur propre nom de famille ; ainsi a été refusé il y a quelques temps **le prénom composé Griezmann Mbappé**, pour cette raison ; mais on peut aussi estimer que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'une telle solution est justifiée ;

Exemple d'un prénom controversé, mais finalement accepté :

Cour d'appel, Bordeaux, 6^e chambre civile, 22 Octobre 2009 – n° 08/06835

Curieusement, **le prénom Canta**, donné en hommage à Bertrand Cantat, n'a pas été considéré comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; malgré le passé criminel de l'individu, on a estimé que celui-ci serait voué à s'effacer dans les mémoires, et que le prénom pouvait évoquer la référence latine au chant

Exemple d'un prénom inhabituel en France mais accepté :

Cour d'appel de Caen, du 30 mai 1998, 971584 : le prénom Tokalie, faisant référence à un monument byzantin situé en Turquie, n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, car il ne s'agit pas d'un « vocable de pure fantaisie », il n'a « aucune consonnance ridicule, ni péjorative, ni grossière » et présente une sonorité « harmonieuse et agréable à l'oreille »

De plus, si le choix des prénoms a pu se libéraliser avec le temps, notamment pour des raisons religieuses, **il est impératif de déclarer des prénoms en langue française et en alphabet latin** ; cela signifie que les actes doivent être écrits exclusivement en français, même dans les régions où l'usage d'une langue locale est reconnu officiellement ; quant aux prénoms d'origine étrangère, s'ils ne sont pas interdits, ils doivent néanmoins être transcrits en alphabet latin

Problématiques liées à l'alphabet

Des problématiques récentes ont pu concerner **le recours à des prénoms présentant des signes d'écriture spécifique, qui n'existent pas dans l'alphabet latin** ; tel est le cas de certains prénoms bretons, qui comprennent des accents inconnus de l'alphabet latin

Une circulaire du 23 juillet 2014 a tenté d'établir les signes autorisés dans les actes de naissance, notamment pour **les signes diacritiques et les ligatures** (lettres collées) ; sont ainsi admis les prénoms contenant des points, trémas, accents et cédilles, ainsi que les lettres ligaturées (ex. : Édipe)

Certains prénoms ont pu être refusés par le passé pour **le seul motif qu'ils contenaient un accent, grave ou aigu, positionné de manière inhabituelle sur le prénom, lui-même classique**

Ex. : Marti, avec un accent grave sur le « i », à la catalane ; mais l'appréciation de ces subtilités varie d'une commune à une autre, et certains officiers d'état civil se montrent plus ouverts ou conciliants que d'autres (ex. : David, avec un accent sur le « i », à l'occitane, a pu être considéré comme valable)

L'exemple du tilde breton

Dernièrement, plusieurs contentieux ont concerné l'apposition du tilde sur des prénoms bretons ; **CA Rennes, 19 novembre 2018** : les juges ont finalement validé l'inscription d'un prénom breton avec un « n » tildé pour plusieurs raisons :

- D'une part, le signe n'est **pas totalement inconnu de la langue française**, notamment parce qu'il était déjà employé en ancien français
- Par ailleurs, il est **issu d'une langue régionale**, mais aussi d'autres dialectes, qui enrichissent eux-mêmes la langue française

- Surtout, il est conforme à **l'intérêt supérieur de l'enfant** de porter un prénom attestant de ses origines et de sa culture

On notera aussi que **la circulaire de 2014 n'a qu'une valeur indicative et non juridique** ; elle n'a donc pas force obligatoire, et on peut donc s'écarter de ses recommandations

Cet exemple vous prouve à quel point le droit civil et le droit en général peut évoluer et s'adapter aux mentalités, aux modes, tout en les stabilisant sur des bases légitimes

Mais ce sujet reste controversé en France, les solutions admises par les juridictions judiciaires pouvant ne pas l'être par d'autres

L'admission des prénoms écrits en langue régionale a été remise en cause par une décision du Conseil Constitutionnel, s'agissant de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

L'article 9 de cette loi autorisait l'usage de signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil

Cet article a été déclaré contraire à la Constitution :

Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021

[...]

« 21. L'article 9 prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l'état civil.

22. En prévoyant que des **mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française**, ces dispositions reconnaissent aux particuliers **un droit à l'usage d'une langue autre que le français** dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles **méconnaissent les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution**.

23. Par conséquent, l'article 9 de la loi déferée est contraire à la Constitution. »

[...]